

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1305/2538

บริษัท พุฒ จันทร จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 20, มาตรา 65

สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับบริษัท ส. ตามเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 20 ระบุไว้ชัดเจนว่าบริษัท ส.ผู้ซื้อได้ชำระค่าที่ดินจำนวน 70 ล้านบาท ให้โจทก์ผู้ขายเรียบร้อยแล้ว สัญญาดังกล่าวทำต่อเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนตามกฎหมายเชื่อว่าจะได้มีการชำระค่าที่ดินครบถ้วนตามนั้น ที่โจทก์นำสืบว่า การชำระราคาที่ดินเป็นไปตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 16 และ 17 กล่าวคือ ชำระเป็นเงินสด 35 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเป็น 5 งวด งวดละ 7 ล้านบาท แต่ละงวดห่างกัน 1 ปี จำนวนที่เหลือ 3 ล้านบาท ชำระเป็นหุ้นของบริษัท ส. ในปี 2526 และ 2527 ได้รับชำระมาแล้วปีละ 7 ล้านบาท ปี 2528 ไม่ได้รับ ปี 2529 ได้รับชำระเพียง 2 ล้านบาท นั้น เป็นการนำสืบที่ขัดต่อสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 20 อีกทั้งสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 16 ถึง 17 เป็นสัญญาที่ทำกันเองระหว่างโจทก์กับบริษัท ส. กรรมการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเป็นญาติกัน อาจจะทำสัญญาดังกล่าวกันอย่างไรหรือเมื่อใดก็ได้ และจะให้มีผลผูกพันกันจริงหรือไม่ก็ได้ และตามบัญชียอดของ บริษัท ส.ก็ลงไว้ว่า ได้ชำระค่าที่ดินให้แก่บริษัท โจทก์เป็นเงิน 7 ล้านบาท และตั้งบริษัท โจทก์เป็นเจ้าหนี้ 70 ล้านบาทและลงว่าได้ชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 35 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวแสดงว่าบริษัท ส.ได้ชำระค่าที่ดินให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 70 ล้านบาทยิ่งไปกว่านั้น

เมื่อบริษัท ส. ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากโจทก์ก็ได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารในวันเดียวกันจำนวน 70 ล้านบาท แสดงว่า บริษัท ส.นำเงินที่กู้ยืมดังกล่าวมาชำระราคาที่ดินให้โจทก์ และโจทก์ได้จ่ายเป็นค่าหุ้นให้บริษัท ส.35 ล้านบาทและให้บริษัท ส. กู้ยืมจำนวน 28 ล้านบาท จึงเชื่อได้ว่าโจทก์มีรายได้จากการขายที่ดินจำนวน 70 ล้านบาท การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ทำการประเมินและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยนำรายได้ดังกล่าวมาลงบัญชีรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 จึงชอบแล้ว คดีนี้ถ้าตรวจดูเฉพาะเอกสารหลักฐานทางบัญชีของโจทก์เท่านั้นก็ไม่สามารถทราบได้ว่าโจทก์หลีกเลี่ยงกำหนดรายได้ให้น้อยลงเพื่อที่จะเสียภาษีให้น้อยกว่าความเป็นจริงและไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยถือเอาเอกสารหลักฐานทางบัญชีของบริษัทที่ติดต่อกับโจทก์มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใด ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยนำเอกสารหลักฐานทางบัญชีของโจทก์มาพิจารณาประกอบการประเมิน จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ ต.6/1041/2/03727 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 51/2535 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 เสีย หรือหากศาลพิจารณาเห็นว่าโจทก์ควรต้องชำระภาษีตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็ขอได้โปรดพิพากษาให้ดเบี้ยปรับทั้งหมดแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ทำการประเมินและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายครบถ้วนถูกต้องทุกประการแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ออกหมายเรียกเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2530 เพื่อได้ส่วนการเสียภาษีของโจทก์ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 และต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2531 ได้แจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบ และให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเงิน 18,743,589.36 บาท พร้อมทั้งเบี้ยปรับ 1 เท่า เป็นเงิน 18,743,589.36 บาท รวมเป็นภาษีที่ต้องชำระทั้งสิ้น 37,487,178.32 บาท วันที่ 8 พฤศจิกายน 2531 โจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2535 ลดเบี้ยปรับให้โจทก์คงเรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายโดยให้โจทก์เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 เป็นเงิน 18,743,589.36 บาท เบี้ยปรับ 9,371,794.68 บาท รวมเป็นเงิน 28,115,384.04 บาท

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกมีว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 โจทก์ไม่ได้มีรายรับจากการขายที่ดินจำนวน 70 ล้านบาท ตามสัญญาซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 20 ดังที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แต่มีรายรับจากการขายที่ดินเพียง 7 ล้านบาทจริงหรือไม่ เห็นว่า สัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับบริษัทสารการ

ลงทุน จำกัด ตามเอกสารหมายเลข จ.1ระบุไว้ชัดเจนว่าบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด ผู้ซื้อได้ชำระค่าที่ดินจำนวน 70 ล้านบาท ให้โจทก์ผู้ขายเรียบร้อยแล้วสัญญาดังกล่าวทำต่อเจ้าพนักงานที่ดินจดทะเบียนตามกฎหมายเชื่อว่าได้มีการชำระค่าที่ดินครบถ้วนตามนั้น ที่โจทก์นำสืบว่า การชำระราคาที่ดินเป็นตามสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 16 และ 17 กล่าวคือ ชำระเป็นเงินสด 35 ล้านบาท โดยผ่อนชำระเป็น 5 งวด งวดละ 7 ล้านบาท แต่ละงวดห่างกัน 1 ปี จำนวนที่เหลือ 35 ล้านบาท ชำระเป็นหุ้นของบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด ในปี 2526 และ 2527 ได้รับชำระมาแล้วปีละ 7 ล้านบาท ปี 2528 ไม่ได้รับ ปี 2529 ได้รับชำระเพียง 2 ล้านบาท นั้น เห็นว่าการนำสืบดังกล่าวขัดต่อสัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 20 ทั้งสัญญาจะซื้อจะขายเอกสารหมายเลข จ.1 แผ่นที่ 16 ถึง 17 เป็นสัญญาที่ทำกันเองระหว่างโจทก์กับบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด กรรมการและผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของทั้งสองฝ่ายเป็นญาติกันอาจจะทำสัญญาดังกล่าวกันอย่างไร หรือเมื่อใดก็ได้ และจะให้มีความผูกพันกันจริงหรือไม่ก็ได้ นายสมพจน์ ปิยะอุย พยานโจทก์ก็เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยว่า ตอนทำสัญญาซื้อขายจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดิน พยานได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานที่ดินว่า ได้รับชำระค่าที่ดิน 70 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ได้บอกว่าการทำสัญญาจะซื้อจะขายเอาไว้และเบิกความตอบคำถามค้านทนายจำเลยอีกตอนหนึ่งว่าตามบัญชีงบดุลของบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด ลงไว้ว่าได้ชำระค่าที่ดินให้แก่บริษัทโจทก์เป็นเงิน 7 ล้านบาท และตั้งบริษัทโจทก์เป็นเจ้าหนี้ 27 ล้านบาท และลงว่าได้ชำระค่าหุ้นเป็นเงิน 35 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท ซึ่งตามเอกสารดังกล่าวแสดงว่า บริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด ได้ชำระค่าที่ดินให้แก่โจทก์แล้วจำนวน 70 ล้านบาท นายประณต มุสิกพันธ์ผู้ควบคุมการตรวจสอบบัญชีและควบคุมการจัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด เบิกความตอบคำถามค้านของทนายจำเลยเป็นใจความอย่างเดียวกันว่า ตามงบดุลของบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด รอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 มกราคม 2526 ถึงวันที่

31 ธันวาคม 2526 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 54 ถึง 65 บริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด มีทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียน 700,000 บาท หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 70 ล้านบาท ชำระค่าหุ้นร้อยละ 100 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 56 โดยมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 350,000 หุ้นคิดเป็นเงิน 35 ล้านบาท ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 65 บริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด ตั้งให้โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่ 28 ล้านบาทตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 62 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ได้ชำระค่าที่ดินงวดแรก 7 ล้านบาท ก็จะเป็นเงินรวม 70 ล้านบาทพอดีนายสมพจน์ ปิยะอุย กรรมการโจทก์เบิกความว่าเมื่อบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากโจทก์ก็ได้นำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมธนาคารสหธนาคารจำกัด ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 21 ในวันเดียวกันจำนวน 70 ล้านบาท เชื่อว่า บริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด นำเงินที่กู้ยืมดังกล่าวมาชำระราคาที่ดินให้โจทก์และโจทก์ได้จ่ายเป็นค่าหุ้นให้บริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด 35 ล้านบาท ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 65 และให้บริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด ผู้ยืมจำนวน 28 ล้านบาท ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 62 จึงเชื่อได้ว่า โจทก์มีรายได้จากการขายที่ดินจำนวน 70 ล้านบาท การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ทำการประเมินและมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ โดยนำรายได้ดังกล่าวมาลงบัญชีรวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2526 จึงชอบแล้ว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า มีเหตุสมควรงดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์หรือไม่ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาลดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์โดยให้เรียกเก็บเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายถือว่าเป็นประโยชน์แก่โจทก์มาอยู่แล้ว จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะพิจารณางดเบี้ยปรับให้แก่โจทก์

ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยถือเอกสารหลักฐานทางบัญชีของบริษัทสาธารณการลงทุน จำกัด มาประกอบการพิจารณาเป็นผลร้ายแก่โจทก์เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า ถ้าตรวจดูเฉพาะเอกสารหลักฐานทางบัญชีของโจทก์

เท่านั้นก็ไม่สามารถทราบได้ว่าโจทก์หลีกเลี่ยงกำหนดรายได้ให้น้อยลงเพื่อที่จะเสียภาษีให้น้อยกว่าความเป็นจริง และไม่มีกฎหมายห้ามมิให้เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยถือเอาเอกสารหลักฐานทางบัญชีของบริษัทที่ติดต่อกับโจทก์มาประกอบการพิจารณาแต่อย่างใดการกระทำของเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยดังกล่าว จึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ชลอ ทองแย้ม-เจริญ นิลเอสงษ์-สุนพ กীরติยุติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>